



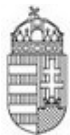
Engedélyezem!
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség
B. 3180/2022
Budapest, 2022.10.26. 13:35:37
Dr. Győriné dr. Wéber Krisztina Andrea
vezetőh. ügyész



A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Kiadmányozta 2022.10.20 14:12
Szigeti György r. őrgy [SK]
Iktatószám: 29022/805-3/2022_bü.



29022/805-3/2022.bü.



KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG
NEMZETI NYOMOZÓ IRODA
KIBERBŰNÖZÉS ELLENI FŐOSZTÁLY
NYOMOZÓ OSZTÁLY
NYOMOZÓ ALOSZTÁLY

Szám: 29022/805/2022. bü.

Tárgy: **nem minősített adatkérés**
Hiv. szám:
Üi.: Szabó Bence r. szds
Tel.: 24-313

Vodafone Magyarország Zrt.
Adatszolgáltatási Osztály Vezetőjének
1096 Budapest Lechner Ödön fasor 6.

Tájékoztatatom, hogy hatóságunknál büntetőeljárás van folyamatban a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 204. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő tizenkettedik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel készítésével, forgalomba hozatalával kereskedéssel, illetve ilyen felvétel nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételével elkövetett gyermekpornográfia büntettének megalapozott* gyanúja miatt.

A(z) Büntetőeljárásról szóló törvény 262. § (3) bekezdése alapján, valamint az Eht. 159/A. § (1) és (2), továbbá az Eht. 157. § (10) bekezdésekben foglaltakra tekintettel, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság és a távközlési szolgáltató között létrejött 29000-129/5/2021. Emü megállapodásra tekintettel kérem Tisztelt Címet, hogy hivatalos felhasználás céljából a következőkről tájékoztasson:

Kérem, hogy az alábbi adatok alapján

Hívószám:	+36-70-3511819
Kezdet:	2022.01.01 00:00
Vég:	2022.10.19 23:59

megadni szíveskedjenek ehhez a hívószámhoz tartozó előfizetői, számlafizetői, felhasználói, illetve telepítési cím adatokat!

(Megjegyzés: A vezetékes hívószám esetében az ingyenesen hívható 1748-as számon ellenőrizhető, hogy a lekérdezésre elküldendő szám a szolgáltatáshoz tartozik-e! További lehetőség a számhordozás lekérdezésére a *126*30 szám # (pl. *126*19876543#) USSD kód mobil telefonon történő lekérdezése.)

A Büntetőeljárásról szóló törvény 263. § (2) bekezdésének a) pontjára figyelemmel a megkeresés teljesítésének határideje: 15 nap.

Be. 262. § (3) Ha az adatkérés engedélyezése olyan késedelemmel járna, amely az adatkéréssel elérni kívánt célt jelentősen veszélyeztetné, engedély nélkül is kérhető az adatszolgáltatás. Az adatszolgáltatás nem tagadható meg az ügyészi engedély hiánya miatt. Ilyen esetben az ügyészség engedélyét utólag haladéktalanul be kell szerezni. Ha az adatkérést az ügyészség nem engedélyezi, az így beszerzett adatok bizonyítékként nem használhatók fel és azokat haladéktalanul törölni kell.

A tájékoztatás korlátozása: Igen.

Cím: 1903 Budapest Pf:314/315.
Telefon: +36(1)450-2357, BM:24-301
e-mail: kiber@nni.police.hu

Be. 264. §

(7) Ha az adatkérésről történő tájékoztatás a büntetőeljárás eredményességét veszélyeztetné, az adatszolgáltatást kérő szerv erre vonatkozó kifejezett rendelkezése alapján az adatkérés keretében megkeresett szervezet a kérelem tényéről és a kérelemben foglaltakról, valamint az annak során teljesített adattovábbítás tartalmáról másnak nem adhat tájékoztatást és köteles biztosítani, hogy mindezek titokban maradjanak. A kérelemmel érintett személynek a saját személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatás iránti kérelme esetén olyan tájékoztatást kell adni, amelyből nem derül ki, hogy a személyes adatainak továbbítására az adatkérés céljából sor került. Erre az adatkérés keretében megkeresett szervezetet az adatkérésre vonatkozó kérelemben figyelmeztetni kell.

(8) A (7) bekezdés szerinti korlátozás az előkészítő eljárás befejezéséig, illetve a nyomozás befejezéséig tarthat, kivéve, ha a korlátozás megszüntetése az érintettel szemben folytatott más büntetőeljárás eredményességét veszélyeztetné. A korlátozás megszüntetéséről az adatkérés keretében megkeresett szervezetet tájékoztatni kell.

Budapest, 2022.10.20.

Szigeti György r. őrgy
alosztályvezető

FIGYELMEZTETÉS

A Be. 265. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, ha az adatkérés keretében megkeresett szervezet a kérelemben foglaltakat a megállapított határidőn belül nem teljesíti, annak teljesítését alaptalanul megtagadja, vagy a 264. § (7) bekezdésében foglalt kötelezettségét megszegi, rendbírsággal sújtható. Ha annak feltételei fennállnak, a rendbírság kiszabása mellett a Be.-ben meghatározott kényszerintézkedés is elrendelhető.

A Be. 264. § (1) kimondja, hogy az adatkérés keretében megkeresett szervezet - ha törvény másképp nem rendelkezik - köteles a kérelemben foglaltakat a megállapított határidő alatt teljesíteni vagy annak észlelését követően a teljesítés akadályát haladéktalanul közölni. Az adatszolgáltatást hiányos vagy töredékadatok esetén is teljesíteni kell.

(2) Az adatkérés keretében megkeresett szervezet köteles a kérelemben foglaltakat - ideértve különösen az adat feldolgozását, írásban vagy elektronikus úton való rögzítését és továbbítását - térítésmentesen teljesíteni.

(3) A rejtjelezett vagy más módon megismerhetetlenné tett adatot az adatkérés keretében megkeresett szervezet köteles az átadás vagy a közlés előtt eredeti állapotába visszaállítani, illetve az adatszolgáltatást kérő szerv számára az adat tartalmát megismerhetővé tenni.

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

29022/805-3/2022.bü.